

जग्गा_(नाप_जाँच)_ऐन_२०१९

English title: Land (Survey and Measurement) Act, 1963

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१९ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. जग्गा (नाप जाँच) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ७ । २ । २. जग्गा (नाप जाँच) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ६ । ५ । ३. जग्गा (नाप जाँच) (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ७ । ४ । ४. जग्गा (नाप जाँच) (चौथो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ५ । २१ । ५. जग्गा (नाप जाँच) (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०३६ २०३६ । ८ । १४ । ६. जग्गा (नाप जाँच) (छैटौं संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ७ । ११ । ७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ८. जग्गा (नाप जाँच) (सातौं संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ६ । २८ । ९. जग्गा (नाप जाँच) (आठौं संशोधन) ऐन, २०५६ २०५६ । ३ । ७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६ । १० । ७ । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १२. केही कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०१९ सालको ऐन नं. ५१ । जग्गा नाप जाँच गर्ने व्यवस्थाको नमिति बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का वभिनिन वर्ग वा जात वा क्षेत्रका जनताका बीचको सुसम्बन्ध र साधारणतया नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि जग्गा नाप जाँच गर्ने र जग्गाको कसिमि तोक्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागु हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “जग्गा” भन्नाले घर, बाग, बगैँचा, रूख, कारखाना, ताल, पोखरी, इत्यादिभएको समेत सबै कसिमिको जग्गा सम्झनु पर्छ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (क१) “नाप जाँच” भन्नाले जग्गाको नाप जाँच वा पुनः नाप जाँच गरी जग्गावाला र मोहीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन गर्ने, जग्गाको नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल यकिन गर्ने, कसिमि वर्गीकरण गर्ने वा नक्सा वा श्रेस्ताको आधारमा क्षेत्रीय कतिबमा जग्गा दर्ता गर्ने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नापीको लागि हवाई सर्वेक्षण, नयिन्त्रण बनिदु स्थान खडा गर्ने तथा वभिनिन मानमा स्थलरूप नापी गरी नक्सा प्रकाशन गर्ने गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (क२) “दर्ता श्रेस्ता” भन्नाले जग्गा नाप जाँच भई तयार भएको नक्सा र क्षेत्रीय कतिबको आधारमा जग्गावाला, मोही, जग्गाको कतिता, क्षेत्रफल र कसिमि समेत स्पष्ट देखिनी गरी तयार गरिएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता सम्झनु पर्छ । सातौं संशोधनद्वारा थप । (क३) “साँध” भन्नाले दुई भनिन टुक्रा जग्गाको बीचको सीमाना निर्धारण गर्ने सीमा रेखा सम्झनु पर्छ । सातौं संशोधनद्वारा थप । (क४) “कतिता” भन्नाले चारैतिर साँधले घेरिएको र प्रत्येक स्थानमा हक, भोग र कसिमिमा समानता भएको जमीनको टुक्रा सम्झनु पर्छ ।

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “जग्गावाला” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि जग्गामा जग्गाधनी हक हुने व्यक्तिसम्झनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) “मोही” भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “पटवारी” भन्नाले जग्गा वा घर धुरीको श्रेस्ता राखी सो बमोजमि मालपोत वा अरू तरि तहसिल गर्ने सबैलाई सम्झनुपर्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (ङ) “सरकारी जग्गा” भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नयिन्त्रण वा अधीनमा रहेका देहायको जग्गा सम्झनु पर्छ:- । (१) सरकारी घर, भवन वा जग्गा, । (२) सडक, बाटो वा रेल्वे, । (३) वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रूख, बुट्यान, । (४) नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा सोको डलि, । (५) नहर, कुलो वा ऐलानी, परती जग्गा, । (६) खनजि वा खनजि पदार्थ, । (७) हमिल, भरि, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, वा । (८) सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको नजि जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (च) “सार्वजनिक जग्गा” भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका देहायको जग्गा सम्झनु पर्छ:- । (१) परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, । (२) कुवा, पँथरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डलि, । (३) गाईवस्तु नकिलने नकिस, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चहिन, मसानघाट, समाधस्थल कब्रस्तान रहेको जग्गा, । (४) पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रगाह, गरिजाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, । (५) हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, वा । (६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकदिएको अन्य जग्गा । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (च१) “सामुदायिक जग्गा” भन्नाले कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोजनको लागिराखेको जग्गा वा त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको

स्वामित्वमा रहेको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ । (छ) “तोकएको” वा “तोकिए बमोजमिको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमिको सम्झनुपर्छ । ३. जग्गा नाप जाँच गर्ने अधिकार: (१) आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्तिको सम्पूर्ण वा कुनै क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँच गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको काम तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । जग्गा नाप जाँचको लागिकुनै जग्गामा नयिन्त्रण वनि स्थान खडा गर्न र नापी गर्ने जुनसुकै साधनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

(४) उपदफा (१) अनुसारको आदेश जारी भएपछि नाप जाँच गर्ने आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नापी गोश्वराले नाप जाँच गरिने क्षेत्रमा नापी शुरू गरिने मतिरि सो कामको लागि आफुलाई चाहनि श्रेस्ता उपलब्ध गराई दनिको लागिसम्बन्धति जलिलाको आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालयलाई सूचना दनि पर्नेछ । (५) सातौँ संशोधनद्वारा थप । नाप जाँच गर्ने, त्यसको क्षेत्रफल यकिन गर्ने र क्षेत्रीय कतिबमा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट भएको काममा कुनै गल्ती वा त्रुटी देखिएमा वा जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानवनि गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोजमि जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूरजा वतिरण गर्नु अगावै आवश्यक सुधार गराउनु पर्नेछ र यसरी जानाजानी गल्ती वा त्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही गरिनेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उपदफा (१) बमोजमि नाप जाँच भई तयार भएको नक्सा श्रेस्ता तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजमि अद्यावधकि गर्नेछ । ३क. जमिदिर पटवारीको सामान्य कर्तव्य: (१) सम्बन्धति जग्गाको आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालयले तोकदिएको म्यादभतिर जमिदिर पटवारीले आफ्नो जमिमा श्रेस्ता भएको जग्गाको कतिता नम्बर समेतको वसितृत वविरण खुलेको श्रेस्ता तयार गरी सम्बन्धति आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । मालपोत कार्यालयमा बुझाईदनि पर्दछ । (२) आफ्नो मौजाको सम्बन्धति सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । क्षेत्रमा नापी वा नक्सा वा नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गर्ने काम थालिएमा सो काम शुरू भएदेखि सिमापूत नभएसम्म जमिदिर, पटवारी वा नजिहरूको प्रतनिधिलि सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नापी टोलीले चाहेको बखत उपस्थति रही मदत गर्नु पर्छ । ३ख. वविरण उपलब्ध गराउनु पर्ने: मालपोत कार्यालय तथा सम्बन्धति नकियाले नाप जाँचको लागि आवश्यक पर्ने लगत र अन्य कागजात नाप जाँच शुरू हुनुभन्दा अगावै सम्बन्धति नापी गोश्वरा वा नापी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४. जग्गाको क्षेत्रफल नकिलने तरकि: (१) नाप जाँच भएको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गर्दा दश हजार वर्ग मीटर बराबर एक हेक्टरको हिसाबले क्षेत्रफल कायम गरिनेछ र दर्ता श्रेस्ता । तयार गर्दा सो श्रेस्तामा हेक्टरको साथै वर्ग मीटर समेत उल्लेख गरिनेछ । त्यसरी वर्ग मीटर उल्लेख गर्दा वर्ग मीटरको दशमलव पछिको दुई अंक सम्म राखिनेछ । (२) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नाप जाँच भई वगिहा वा रोपनीमा दर्ता श्रेस्ता कायम भई सकेको जग्गाको क्षेत्रफल मालपोत कार्यालयले हेक्टर र वर्ग मीटरमा परिणित गर्नेछ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको साँध सीमाना छुट्टयाउने : यो ऐन बमोजमि नाप जाँच गर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको नापी हुनु अगावै त्यसरी नापी हुने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको साँध सीमाना छुट्टयाई नापी गर्नुपर्छ । साँध सीमाना छुट्टयाउदा अञ्चल वा जलिला समेतको सीमानामा वविद उठेमा तोकिएको अधिकारी वा समतिको नरिणय बमोजमि सीमाना छुट्टयाइनेछ । वविद उठेको समिनाको नरिणय हुन समय लाग्ने देखिएमा नापी चालु गरी वविद उठेको सीमानाको कतिताहरुसम्मको दर्ता बाँकी राखी नापीको काम सम्पन्न गरिनेछ । तर पुरै जलिला केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको नापी हुने नभई केही भाग मात्र नापी हुने भएमा यस दफा बमोजमिको साँध सीमाना छुट्टयाउन आवश्यक हुने छैन । ५क. आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । ६. सूचना दनि र जग्गामा प्रवेश गरी काम शुरू गर्ने : (१) कुनै जग्गामा नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गर्न परेमा वा कुनै जग्गा नापी वा जाँच गर्न परेमा कमसेकम पन्ध्र दनि अगावै नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा हुने वा नाप जाँच हुने जग्गाको जग्गावाला, मोही, साँधयिरहरु, सम्बन्धति जमिदिर, पटवारी र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सूचना दनिपर्छ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको तात्पर्यको लागिकुनै जग्गावाला मोही साँधयिर जमिदिर र पटवारीलाई सूचना दौंदा त्यसरी नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा हुने वा नाप जाँच हुने जग्गा भएको क्षेत्रको वा सो जग्गावाला वा मोही बसेको क्षेत्रको धेरै जनाको आवत-जावत हुने मुख्य ठाउँहरूमा सो कुराको सूचना टाँसिदनि पर्याप्त हुनेछ । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई लिखित सूचना दनिपर्छ । (२) कुनै जग्गामा नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गर्दा वा जग्गा नाप जाँच गर्दा जग्गावाला वा नजिको प्रतनिधि, मोही, सम्बन्धति जमिदिर पटवारी, साँधयिर र सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतनिधिसमेत राखी गरिनेछ । तर उपदफा (१) बमोजमिको सूचनाले दिएको म्यादभतिर कुनै जग्गावाला वा नजिको प्रतनिधिसो जग्गा कमाउने मोही वा साँधयिर उपस्थति हुन नआएमा सो जग्गा भएको क्षेत्रको जमिदिर वा नजिको प्रतनिधि वा पटवारी वा स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतनिधिलाई राखी नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गर्न वा नापी गर्न वा जाँच गर्न सकिन्छ । (३) कुनै जग्गामा नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गर्दा वा जग्गा नाप जाँच गर्दा सो

कार्यको लागी आवश्यक स्थायी वा अस्थायी भूचनिह (ल्याण्डमार्कहरू), स्तम्भहरू (मनुमेन्टहरू) वा दीपस्तम्भ (वकिनहरू) राख्न वा गाड्न र दुष्यरेखा हेर्न वा साफ गर्न झाडी वा कुनै रुखको हाँगा काट्न सकिन्छ ।

(४) कुनै जग्गामा नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गरिएमा त्यसरी स्थान खडा गर्दा लागेको जमीनको क्षेत्रफल समेत खोली श्रेस्तामा जनाउनुपर्छ र सो जग्गाको जग्गावालाको जग्गाधनी प्रमाण पुरजा र मोही भए मोहीको जोताहाको नसिसा समेतमा सो व्यहोरा उल्लेख गरिदिनुपर्छ । स्पष्टीकरण: नयिन्त्रण वनिदु स्थान भन्नाले यसको बीचको भूचनिह (ल्याण्डमार्क) देखि चारैतरी १.२५ मटरसम्मको जमीन समेत सम्झनुपर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) जग्गा नाप जाँच हुँदा जग्गावालाले आफ्नो हकभोगको प्रमाणपत्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिविद्वारा पठाई आफ्नो जग्गा दर्ता गराउनुपर्छ । ऐलानी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । सामुदायिक जग्गा, छैटौँ संशोधनद्वारा झकिएको । र नर्धारित भएको वन सीमाना भित्रको जग्गा बाहेक चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । दर्ता तरि केही नभई परापूर्वदेखि वेनसिसा हकभोग भई आवाद गरी खाईआएको जग्गावालाले पनि सो जग्गा दर्ता गराउनुपर्नेछ । त्यसरी परापूर्वदेखिको हकभोगको आधारमा दर्ता गराउन आएमा त्यसरी दर्ता गराउन आएको जग्गाको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा चारकलिला र दर्ता गराउन आएको व्यक्तिको नाम ठेगाना खोली सो उपर कसैको उजुर भए सूचना दिएको एक्काइस दिनभित्र नापी टोलमा उजुर गर्न पाउने व्यहोरा समेत खोली नापी टोलले सो जग्गाको मोही साँध, साँधथार समेत धेरै जनाको आवत-जावत हुने मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा सूचना टाँसी जलिला र स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई लिखित सूचना समेत गर्नु पर्नेछ । कुनै उजुर नपरेमा अन्य क्षेत्रको जग्गा भए नापी टोलले र छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिका क्षेत्रको वेनसिसाको स्ववासी चर्चा आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वराले सो जग्गा नजिको नाउँमा दर्ता गर्नेछ । उजुर परेमा अन्य क्षेत्रको जग्गा भए नापी टोलले र छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिका क्षेत्रको वेनसिसाको स्ववासी चर्चा आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वराले सरजमीन र आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो रायसाथ नेपाल सरकारले तोकेको समिति वा अधिकारी छेउ जाहेर गरी भएको नकिसा बमोजमि गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (५क) जग्गा नाप जाँच गर्दा तरि नभएको घरजग्गाको स्वामित्व घरायसी लिखितको आधारबाट पाई कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म आफ्नो हक जानी अटुट भोग गरेको र सो अवधमा सो लिखितलाई लिएर कुनै अदालतमा नालसि उजुर नपरेको भए सो लिखित रजिष्ट्रेशन नभएको भए तापनि सो लिखितलाई सदर मानी त्यस्तो घरजग्गा सोही भोगवाला व्यक्तिको नाउँमा दर्तागर्नु पर्नेछ र यस सम्बन्धमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागू हुने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप ।

(५ख) जमीन तल्ला र माथिल्लो तल्लाहरूमा वा एकै तल्लामा पृथक पृथक स्वामित्व भएको घरजग्गा नाप जाँच गर्दा त्यस्तो घरजग्गा पृथक पृथक स्वामित्व भएको घर जग्गावालाहरूको नाममा छुट्टा छुट्टै दर्ता गर्नु पर्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (५ग) आफ्नो नाममा दर्ता तरि भै भोग चलन गरी आएको नजि वन बुटेन भएको जग्गा सम्बन्धति व्यक्तिले सप्रमाण लिखित रूपमा दावी गरेमा दफा ११ ख बमोजमि गठति समितिले छानविनी गरी नर्णय गरे अनुसार सम्बन्धति जग्गावालाको नाममा दर्ता गरिन्छ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (५घ) पुनः नाप जाँच भएको क्षेत्रमा जग्गा नापी गरी क्षेत्रयि कतिबमा दर्ता गर्दा गराउँदा यस अघि नाप जाँच गरी तयार भएको मौजुदा नक्सा एवं दर्ता श्रेस्ता हेरी भडिाई क्षेत्रयि कतिबको प्रमाण संकेतमा सोको विवरण जनाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) अनुसार नाप जाँच हुँदा जग्गा दर्ता नगराउने वा प्रतिनिधि पिनपठाउने जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा दर्ता गर्न आउन पन्ध्र दिनमा नबढाई दोस्रो पटक सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचना प्रकाशति गरिन्छ । सो म्यादभित्र दर्ता गराउन आउने जग्गावाला र मोहीलाई नजिको हकभोगको प्रमाण भडिमा र परम्परादेखि दर्ता वा तरि नभएको जग्गाको जग्गावालाले भोगेको आधारमा दर्ता गराउन आएकोमा आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकेको अधिकारीले पाँच रुपैयाँ जरिवाना गरी सो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा प्रतिविन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (६क) उपदफा (६) बमोजमि दोस्रोपटक दडिएको म्यादभित्र पनि उपस्थति नहुने वा आफ्नो प्रतिनिधि पिनपठाउने जग्गावालाको जग्गा मौजुदा श्रेस्तामा भएको विवरण भडिाई वडा समितिका एकजना प्रतिनिधिको रोहवरमा तोकेको अधिकारीले दर्ता गरिदिन सक्नेछ । त्यसरी गरिएको दर्तामा चित्त नबुझ्ने जग्गा धनीले सो कुरा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (७) कुनै जग्गा नाप जाँच हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तहरूको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकेको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तमि नर्णय भई नआएसम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने नर्णय गरी सम्बन्धति पक्षलाई त्यसको नसिसा दिनेछ । चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो नर्णय उपर पैतसि दिनभित्र अदालतमा उजुर नगरेमा उक्त नर्णय अन्तमि हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धति व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ । उजुर परेकोमा अदालतबाट भएको अन्तमि नर्णय भई आए बमोजमि दर्ता गरिन्छ । आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । (८) । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (९) यस ऐन बमोजमि पहिला नाप जाँच भई दर्ता श्रेस्ता तयार भई सकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता बमोजमिका जग्गामा दुई वा दुई बढी व्यक्तहरूको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकेको

अधिकारीले मौजुदा दर्ता श्रेस्ता आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । भडिई जग्गा दर्ता गर्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा झकिएको । ६क. । आठौं संशोधनद्वारा थप ।

६ख. छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी : (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नाप जाँच हुँदा कुनै जग्गा नाप जाँच हुन छुट भएको वा नाप जाँच भए पन दर्ता हुन छुट भएमा सम्बन्धति व्यक्तलि त्यस्तो जग्गा नाप जाँच गर्नको लागि आवश्यक कागजात सहति तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले सो नविदन तोकिएको समतिसमक्ष पेश गरी सो समतिको सफारसि बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै नविदन नपरेमा सो क्षेत्रको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा वतिरण भएको मतिलि साठी दनिपछि त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गरी श्रेस्ता कायम गरिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि कुनै क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँचको काम शुरु भएपछि मालपोत कार्यालयले छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा भएको मसिलि आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धति नापी गोश्वारामा पठाउनु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ६ग. अतकिरण गरी भोग गरेको जग्गा दर्ता गर्ने : सावकिमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा जनी नाप जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कनोद वा घरबास गरी अतकिरण गरी भोग गरेको भए पन नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ६घ. दर्ता श्रेस्ता मलिउन सक्ने : (१) यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन साबिकको बाटो वा कुलो परिवर्तन भएमा वा सम्बन्धति व्यक्तलि आफ्नो जग्गा छोडी बाटो वा कुलो वसितार गरेको कारणले साबिक बाटो वा कुलो प्रयोगमा नआउने अवस्था परी साबिकको दर्ता श्रेस्तामा फरक परी सो सच्याउन तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन गरेमा सम्बन्धति नापी गोश्वाराले उक्त नविदन तोकिएको समतिमा पेश गरी सो समतिको सफारसि बमोजमि नविदकको जग्गासँग जोडिएको बाटो वा कुलो सम्बन्धति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी श्रेस्ता मलिउनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि दर्ता श्रेस्ता तयार गर्दा कुनै जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर, तीनपुस्ते, जग्गाको कतिता नम्बर, क्षेत्रफल वा कसिमि फरक पर्न गएमा सम्बन्धति अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता श्रेस्तामा मलिउनेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधति । ७. जग्गा घटबढ भएमा : (१) आठौं संशोधनद्वारा झकिएको । जग्गा नाप जाँच हुँदा साबिकको क्षेत्रफल भन्दा घटी वा बढी हुन आएमा सोही बमोजमिको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धति जग्गाधनीको नाउँमा कायम गरिनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । (२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गासँग कुनै व्यक्तिको जग्गा जोडिएकोमा त्यस्तो जग्गा छुट्याउन साबिकमा कुनै दर्ता श्रेस्ता वा अभिलेख भए सोही आधारमा र त्यस्तो दर्ता श्रेस्ता वा अभिलेख नभएमा सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडाको वडा अध्यक्ष र नजिकको सँधियारहरूमध्ये कम्तिमा दुइजना राखी नजिह्रूले सफारसि गरेको समिनालाई आधार मानी क्षेत्रफल कायम गरी जग्गा नाप जाँच गरिनेछ ।

यसरी क्षेत्रफल कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएको व्यक्तिको जग्गा घटीबढीमा तोकिएको समतिमा पेश गरी सो समतिलि सफारसि गरे बमोजमि क्षेत्रफल कायम गरी जग्गा नाप जाँच गरिनेछ । (३) आठौं संशोधनद्वारा झकिएको । (४) नाप जाँचबाट कायम भएको क्षेत्रफल बमोजमिको दर्ता श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा दाखलि भएपछि सम्बन्धति जग्गाधनीले सोही दर्ता श्रेस्ता बमोजमि मालपोत वा तरि बुझाउनु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा संशोधति । ८. दर्ता पूरजा पाउने : (१) नाप जाँचको काम र दर्ता श्रेस्ता तयार गर्ने काम समाप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले दर्ता श्रेस्ता बमोजमिको जग्गामा स्वामित्व रहेको प्रमाणको नमितित जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा तयार गरी सम्बन्धति जग्गावाला वा नजिको प्रतनिधिलाई दनि पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । (१क) कुनै घरको जमनि तल्ला माथिल्लो तल्ला वा एकै तल्लामा पृथक पृथक स्वामित्व भएमा त्यस्तो पृथक पृथक स्वामित्वमा रहेका तल्लाहरूको पृथक पृथक जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा तयार गरी सम्बन्धति जग्गावाला वा नजिको प्रतनिधिलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा नपाएमा सोही क्षेत्रको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूरजाको वतिरण प्रारम्भ भएको मतिलि वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा पाएपछि त्यसमा चितित नबुझ्ने व्यक्तलि सातौं संशोधनद्वारा थप । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा पाएको मतिलि आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । साठौं दनिभतिर तोकिएको अधिकारी समक्ष कारण सहति उजूर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पर्न आएको उजुरीमा आवश्यक छानबीन गरी तोकिएको अधिकारीले दफा ६ को चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (५), (५क), (५ख) सातौं संशोधनद्वारा थप । (५ग), (५घ) र (६) बमोजमि तयार भएको दर्ता श्रेस्ता हेरी भडिई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा दनि पर्ने भए जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा दनि वा सच्याउनु पर्ने भए सच्याई अर्कै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा दनि पर्नेछ । तर यस उपदफा बमोजमि उजुरी छानबीन गर्दा दफा ६ को उपदफा (७) बमोजमि हकभोग वा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेको कारणबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा दनि वा सच्याउन नमिल्ने भएमा अदालतबाट सो कुराको नरिणय भई आएका बखत जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूरजा दनि वा सच्याउन मिल्ने व्यहोरा प्रष्ट रूपमा खुलाई तोकिएको अधिकारीले तुरन्त उजुरवालालाई नसिसा दनि पर्नेछ । (४) छैटौं संशोधनद्वारा संशोधति । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गाको दर्ता तोकिए बमोजमि हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । ८क. वतिरण प्राप्त भएपछि दर्ता श्रेस्ता खारेज हुने :

सम्बन्धति नापी गोश्वारा वा नापी कार्यालयले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूरजा वतिरण भएको मतिलि एक शय बीस दनिभतिर नाप जाँच सम्बन्धी वविरण सम्बन्धति मालपोत कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो वविरण प्राप्त भएपछि साबिकको नाप जाँच सम्बन्धी दर्ता श्रेस्ता स्वतः खारेज हुनेछ ।

९. जग्गा नाप जाँच खर्च असूल गर्ने : नेपाल सरकारको असूल तहसलि सम्बन्धी प्रयोजनको लागि हुने जग्गा नाप जाँचको काममा भएको खर्च जनताबाट असूल उपर गरिनेछैन । तर कुनै व्यक्तिको आफ्नै प्रयोजनको नमितित गराइएको जग्गा नाप जाँचको काममा भएको खर्च पूरा खर्च सम्बन्धति व्यक्तबाट असूल उपर गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९क. क्षतपूरति दिने : कुनै जग्गामा नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गरिमा सो जग्गाको जग्गावाला र मोहीलाई तोकएि बमोजमि क्षतपूरति दिनेछ । ९ख. जग्गावाला र मोहीको सामान्य जमिमेवारी : (१) नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गरिएको जग्गामा मोही भए मोहीले र मोही नभए जग्गावालाले सो नयिन्त्रण वनिदु स्थानको रक्षा गर्न सबै मनासबि माफकिको काम गर्नुपर्छ । (२) दैवी परेकोमा बाहेक नयिन्त्रण वनिदु स्थानलाई कुनै कसिमिले हानी नोक्सानी भएमा वा सारेमा वा भत्काएमा वा बगिरेमा अन्यथा प्रमाणति नभएसम्म उपदफा (१) बमोजमि जमिमेवारी भएको व्यक्तिले सो नयिन्त्रण वनिदु स्थानलाई हानी गरेको वा सारेको वा भत्काएको वा बगिरेको मानिनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । १०. जग्गाको कसिमि वर्गीकरण गर्ने : नाप जाँच गर्दा तोकिएको आधारमा जग्गाको कसिमि वर्गीकरण गरिनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । १०क. जमिदारी पटवारीको काम मालपोत कार्यालयले गर्ने : यस ऐन बमोजमि जमिदारी पटवारीले गर्ने काम सो पद खारेज भएपछि मालपोत कार्यालयले गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ११. नक्सा र श्रेस्ता राख्ने : (१) जग्गा नाप जाँच गर्दा जग्गाको नक्सा छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । नापी वभिगका महानरिदेशकले तोकको ढाँचामा तयार गरिनेछ । (२) जग्गा नाप जाँच गर्दा जग्गाको छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । श्रेस्ता तोकएि बमोजमि तयार गरी अद्यावधकि गरिनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । ११क. । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ११ख. नेपाल सरकारले समतिगिठन गर्न सक्ने : छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । नापी अधिकृत वा तोकिएको अधिकारीबाट यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको बखलाप कुनै काम कारबाही भएको देखिएमा वा वन सीमाना, सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । सामुदायिक जग्गा वा गुठी अधिनिस्थ जग्गा मची दर्ता गरे गराएको देखिएमा सो सुधार गराउन वा नाप नक्सागरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै क्षेत्त्रमा सामान्य समस्या उठेको देखिएमा सो सुलझाउन नेपाल सरकारले समतिगिठन गर्न सक्नेछ । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । यसरी गठन भएको समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधति । सो समतिगिठन हुँदा बखत तकिनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ११ग. चक्लाबन्दी वा एककृत वकिस गर्न नाप जाँच गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले कुनै नजी, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गाको चक्लाबन्दी वा एककृत वकिस गर्नको लागि नाप जाँच गराउन सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

११घ. स्वीकृत लिई हवाई सर्वेक्षण, नक्सा प्रकाशन आदि गर्न सक्ने : यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन तोकिएको अधिकारी अरु कसैले हवाई सर्वेक्षण, नेपाल सरकारले स्थापना गरेको नयिन्त्रण बनिदुहरु प्रयोग गर्न, नेपाल सरकारले तयार गरेको नक्सा प्रकाशन गर्न वा वदिशमा प्रकाशति नक्सा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केह नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर बकिरी गर्न चाहेमा तोकएका शर्तहरु पालना गर्ने गरी सो कार्य गर्न सक्नेछ । तर वदिशमा प्रकाशति नक्सा नेपाल सरकारले तयार गरेको नक्सासँग बाझिएको रहेछ भने त्यस्तो नक्सा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केह नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर बकिरी गर्न पाइने छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ११ङ. नाप नक्सा गर्ने अनुमतपित्तर दनि सक्ने : (१) नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ती वा संस्थालाई यस ऐन बमोजमि गरिएको नाप जाँचको अधीनमा रही तोकएि बमोजमिको नाप नक्साको काम गर्न अनुमतपित्तर दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्तर दौंदा लाग्ने दस्तुर, अनुमतपित्तर प्राप्त व्यक्ती वा संस्थाले पालन गर्नुपर्ने शर्त तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोकएि बमोजमि हुनेछ । १२. दण्ड सजाय : दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) जग्गा नाप जाँच वा नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गर्दा कसैले रोक छेख चनिह बगिरी जनतालाई भड्काई वा हुल हुज्जत गरी वा अरू कुनै कसिमिले नाप जाँच वा नयिन्त्रण वनिदु स्थान खडा गर्ने काममा बाधा गर गराएमा त्यस्तो बाधा गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले पहिलो पटक पचास रूपैयाँसम्म, दोस्रो पटक पचासदेखि एकसय रूपैयाँ र तेस्रो पटक एकसय देखि पाँचसय रूपैयाँ जरिवाना वा छ महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) दफा ८ बमोजमि नाप जाँच भएको जग्गामा कुनै कसिमिको घटबढ भयो भनी झुठो उजूर गरेको ठहरिएमा त्यस्तो झुठो उजूर गर्ने व्यक्तिलाई बढीमा ने. रू १०० । - सम्म तोकिएको अधिकारीले जरिवाना गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) दफा ३क. अनुसार म्यादभतिर श्रेस्ता तयार गरी नबुझाउने जमिदिरलाई पाँच सय रूपैयाँसम्म, पटवारीलाई तीनसय रूपैयाँसम्म र उपस्थति नहुने वा आफ्नो प्रतनिधि निपठाउने जमिदिर पटवारी प्रत्येकलाई प्रतदिनिको अनुपस्थतिको लागि पाँच रूपैयाँसम्म आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । मालपोत कार्यालयको प्रमुखले जरिवाना गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) कसैले नापी वभिगको स्वीकृत वेगर नयिन्त्रण बनिदु स्थानलाई सारेमा वा भत्काएका वा बगिरेमा वा अन्य कुनै कसिमिले हानी नोक्सानी गरेमा नजिलाई तोकिएको अधिकारीले नोक्सानी भएको रकम र नयिन्त्रण बनिदु स्थान पुनः खडा गर्दा वा मलाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च असुल उपर गरी एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

यस सम्बन्धमा झुट्टा उजूर गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो झुट्टा उजूरीबाट हुन गएको खर्चको रकम नजिबाट असूल उपर गरी पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (५) कसैले दफा ११घ बमोजमि स्वीकृत निलिई कुनै काम कारबाई गरेमा तोकिएको अधिकारीले नजिलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यसरी स्वीकृत निलिई गरिएको कामसँग सम्बन्धति सम्पूर्ण नाप नक्सा लगायतका अन्य सामग्रीहरु जफत हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (६) कसैले यस ऐन विपरीतको अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा तोकिएको अधिकारीले नजिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १३. पुनरावेदन : दफा १२ अन्तर्गत तोकिएको अधिकारी वा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गरेको निर्णय उपर चर्त्ति नबुझ्ने व्यक्तिले सो भए गरेको मतिले पैतसि दनि भर्त्ति सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । १५. अधिको काम कारबाहीको मान्यता : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि यो ऐन वा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू बमोजमि गर्नुपर्ने काम यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिन्छ । १६. खारेजी : यो ऐनको प्रयोजनको लागि भुलुकी ऐन जग्गा जमनि गोश्वाराको ७,८,९ र १० तथा जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी नेपाल कानून खारेज भएको सम्झनिन्छ ।